О применении части 3 статьи 112 ГПК РФ в судебной практике

Пацация Малхаз Шотаевич

главный научный сотрудник отдела гражданского, арбитражного и административного процесса Российского государственного университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук

E-mail: besleti@mail.ru

Среди норм ГПК РФ, применение которых вызывает вопросы в судебной практике, длительное время не получающие адекватных ответов, есть норма ч. 3 ст. 112 ГПК РФ. В соответствии с этой нормой одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы). Анализ затруднений, возникающих в судебной практике в ее толковании и применении при восстановлении срока кассационного обжалования, является одной из актуальных доктринальных задач. Равно как выработка процессуальных средств, позволяющих, с одной стороны, внести необходимую ясность в порядок подачи заявлений о восстановлении срока обжалования для обращения в первую кассацию; с другой стороны – не уменьшить доступ граждан к суду, что возможно в том случае, если соответствующий вопрос по-прежнему будет рассматриваться в наиболее доступном для них суде первой инстанции.

Ключевые слова: восстановление пропущенного процессуального срока; кассационное обжалование; суд первой инстанции; кассационный суд.

On the Application of Part 3 of Article 112 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation in Judicial Practice

M.Ch. Patsatsia, chief researcher of the Department of civil, arbitration and administrative procedure of Russian State University of Justice (Moscow), Doctor of Law

Among the norms of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the application of which raises questions in judicial practice, which have not received adequate answers for a long time, we may find the norm of Part 3 of Art. 112 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation. According to this norm simultaneously with the submission of an application for the restoration of a missed procedural deadline, the necessary procedural action must be taken (a complaint should be filed, a documents should be submitted), against which the procedural deadline was missed. Analysis of the difficulties arising in judicial practice in interpretation and application of this norm encountered in restoring the term of the cassation appeal is one of the most urgent doctrinal tasks. Also it is neccessary to develop procedural means which, on the one hand, will clarify the procedure of filing applications for restoring the cassation appeal deadlines (filing first cassation appeal). On the other hand, such means should not reduce citizens» access to court, which is possible if the relevant question will continue to be considered in the court of first instance that is most accessible for them.

Keywords: restoration of missed procedural deadlines; cassation appeal; court of first instance; court of cassation.

От выработки оптимальных законодательных и/или правоприменительных средств разрешения вопросов, являющихся предметом настоящей статьи, зависит эффективность судебной защиты прав и законных интересов значительного числа лиц, рассчитывающих на кассационный порядок проверки судебных постановлений. Основной вопрос по применению нормы ч. 3

112 ГПК РФ связан с ее толкованием прежде всего в контексте нормы ч. 4 й же статьи, согласно которой заявление о восстановлении пропущенного оцессуального срока подачи кассационных жалобы, представления соответственно в президиум верховного суда спублики, краевого, областного суда, га города федерального значения, суда тономной области, суда автономного руга, окружного (флотского) военного суда (далее также областной и приравненный к нему суд), установленного 2 ст. 376 ГПК РФ, подается в суд, рассотревший дело по первой инстанции. оме того, такое применение связано олкованием нормы ч. 1 ст. 377 ГПК), в которой определено, что кассацинная жалоба подается непосредственно ассационный суд, т. е. применительк первой кассации в президиум бстного и приравненного к нему суда. евидный вывод, следующий из такоправового регулирования применительно к восстановлению срока обжавания в первую кассацию: заявление о восстановлении должно быть подане в тот суд, в котором кассационная ноба подлежит рассмотрению по суству (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 377 ГПК РФ), суд первой инстанции (п. 1 и 2 ч. 2 377 ГПК РФ).

В этой связи применительно к обжалоию в первую кассацию и, соответственподаче заявления о восстановлении срокассационного обжалования в суд перинстанции, когда этот срок пропущен, трудности в понимании нормы об одременном совершении соответствуюго процессуального действия. Ведь под ледним в рассматриваемом случае трудпонимать что-либо иное, чем подача ационной жалобы. Полагаем, что возны два основных варианта толкования мы ч. 3 ст. 112 ГПК РФ об одновременсовершении соответствующего просуального действия.

В качестве первого варианта совершения этого процессуального действия можно рассмотреть приложение кассационной жалобы к заявлению о восстановлении срока кассационного обжалования. Но можно ли этот вариант толковать как надлежащую реализацию нормы ч. 3 ст. 112 ГПК РФ? Думается, что нет, поскольку это процессуальное действие – подача кассационной жалобы – должно совершаться таким образом, как это предписано ГПК РФ, т. е. непосредственно в суд кассационной инстанции (ч. 2 ст. 377). Иное нельзя признать совершением соответствующего процессуального действия в порядке, корреспондирующем ч. 3 ст. 112 ГПК РФ, поскольку это не может влечь соответствующие процессуальные последствия (ст. 380, 380.1 ГПК РФ и др.).

В связи с этим возникают и иные вопросы практического характера, ответы на которые усугубляют сомнительность приведенного выше варианта применения и толкования ч. 3 ст. 112 ГПК РФ. Если исходить из того, что рассматриваемый вариант реализации нормы ч. 3 ст. 112 ГПК РФ является верным, то встает, во-первых, вопрос о том, необходимо ли к заявлению в суд первой инстанции прилагать кассационную жалобу в том виде, как это требуется при подаче кассационной жалобы в президиумы областных и приравненных к ним судов. То есть в количестве, корреспондирующем числу лиц, участвующих в деле, с приложением документа об оплате госпошлины по жалобе, заверенных копий обжалуемых судебных постановлений и т. д. Во-вторых, логичен и такой вопрос: является ли поданная таким образом кассационная жалоба процессуальным документом, который не подлежит изменению до обращения в президиумы областных и приравненных к ним судов, или заявитель вправе вносить в нее изменения и после восстановления срока? В-третьих, закономерен и вопрос о том, что если приложение кассационной жалобы в соответствующем виде необходимо, то чем регулируются процессуальные действия суда и заявителя как при восстановлении срока, так и при отказе в его восстановлении? В частности, вправе ли заявитель получить обратно кассационные материалы, приложенные к заявлению о восстановлении срока, с одной стороны, а с другой – обязан ли суд первой инстанции вернуть их заявителю, а также как в процессуальном смысле быть заявителю, если суд не возвращает соответствующие кассационные материалы?[1]

На наш взгляд, исходя из приведенной выше позиции по оценке первого варианта реализации нормы ч. 3 ст. 112 ГПК РФ, на вопрос, выделенный в качестве «во-первых», должен быть дан отрицательный ответ. Соответственно, отрицательный ответ должен быть дан и на второй вопрос. Что касается вопроса, обозначенного «в-третьих», то по нему следует указать, что в действующем ГПК РФ отсутствуют нормы, которые прямо регламентировали бы соответствующие процессуальные отношения. Более того, не усматриваются и нормы, которые можно было бы с учетом ч. 4 ст. 1 ГПК РФ применить в порядке процессуальной аналогии. Нет таких норм и в родственном гражданскому арбитражном процессе, поскольку в последнем нет случаев, когда заявление о восстановлении процессуального срока подается не в тот суд, в который необходимо подавать соответствующую жалобу. Все это указывает на то, что этот вариант толкования и применения ч. 3 ст. 112 ГПК РФ едва ли можно признать правомерным.

Второй возможный вариант совершения указанного в ч. 3 ст. 112 ГПК РФ процессуального действия – приложение к заявлению о восстановлении срока кассационного обжалования, подаваемого в суд первой инстанции, документального подтверждения того, что кассационная жалоба подана в президиум областного и приравненного к нему суда. Этот вариант также не очень убедителен, поскольку подача кассационной жалобы в президиум областного и приравненного к нему суда сама по себе никаких позитивных (и даже просто долговременных) последствий не влечет. ГПК РФ предусматривает, что поданная таким образом в президиум областного и приравненного к нему суда кассационная жалоба (даже если она во всем остальном будет полностью корреспондировать применимым процессуальным нормам, к ней будут приложены все необходимые приложения и т. д.) будет возвращена, так как к ней на данном этапе не может быть приложено вступившее в законную силу определение о восстановлении срока кассационного обжалования (п. 3 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ). Соответственно, не усматривается никакого процессуального смысла в том, чтобы суд первой инстан-

---

[1] Есть в этом плане, разумеется, и иные вопросы, связанные, например, с выполнением заявителями обязанности по приложению предусмотренных процессуальным законом материалов к заявлению о восстановлении срока обжалования для лиц, чьи права и законные интересы затронуты обжалуемыми судебными постановлениями (ч. 1 ст. 376 ГПК РФ), когда они к делу не привлекались. Ведь очевидно, что им затруднительно приложить к такому заявлению кассационную жалобу с заверенными копиями обжалуемых судебных постановлений, как это требуется по ч. 5 ст. 378 ГПК РФ, которые у них заведомо отсутствуют. Их они могут получить путем обращения к председателям соответствующих судов первой инстанции, причем обосновав нарушение своих прав и законных интересов. В этой связи понятно, что если кассационная жалоба в соответствующей форме и с соответствующим содержанием должна прилагаться к заявлению о восстановлении срока, то очевидно, что они должны обращаться к председателю этого суда до обращения с упомянутым выше заявлением. Соответственно, возникает и вопрос о том, является ли такое обращение уважительной причиной в аспекте исчисления периода пропуска срока, ведь все это потребует затрат определенного времени на получение заверенных копий судебных постановлений.

...уполномоченный на рассмотрение проса о восстановлении срока кассационного обжалования в первую кассацию, ...вправе затребовать у соответствующего лица предоставление документального подтверждения подачи кассационной ...лобы в Президиум областного и приравненного к нему суда. Ведь очевидно, что ...ому времени, когда это заявление будет ...смотрено по существу, а возможно и годо раньше, кассационная жалоба будет ...вращена. Дело в том, что в ч. 2 ст. 379.1 ...К РФ установлено, что кассационная ...лоба, не соответствующая требованиям ...ст. 379.1 ГПК РФ (в том числе и упомянутой выше норме п. 3 ч. 1 этой статьи), ...жна быть возвращена без рассмотрения существу в течение десяти дней со дня поступления в суд кассационной инстанции.

Таким образом, ни первый, ни второй вариант толкования и применения ч. 3 ...112 ГПК РФ нельзя признать соответствующим позитивной логике (оптимальной модели) развития процессуальных правоотношений.

Несмотря на очевидность этой процессуальной коллизии и длительный срок ее ...ществования, ничего не известно о планах законодателя внести адекватные изменения в ГПК РФ, равно как и о планах ...пума Верховного Суда Российской Федерации дать разъяснения общего характера, если не снимающие полностью, хотя бы указывающие верный подход ...применению и толкованию ч. 3 ст. 112 ...К РФ. Между тем, учитывая, что Верховный Суд Российской Федерации является наиболее авторитетным правоприменителем, чьи разъяснения очень важны для всех лиц, вовлеченных в судебную ...ру, объективированная его правовая ...ция могла бы иметь определенное позитивное значение для формирования правильной и единообразной практики применения рассматриваемой нормы процессуального права.

В активе Верховного Суда Российской Федерации в настоящее время есть одно судебное определение по конкретному делу, не сумевшее, впрочем, как будет показано ниже, на наш взгляд, внести окончательную определенность в толкование и применение ч. 3 ст. 112 ГПК РФ. Оптимальный вариант разрешения упомянутой выше коллизии, исходящий от общепризнанного юридического авторитета, пока не определен. В этом легко убедиться при обзоре соответствующих тенденций судебной практики.

В судебной практике нижестоящих судов можно встретить самые разные подходы к толкованию и применению ч. 3 ст. 112 ГПК РФ в связи с подачей заявлений о восстановлении срока кассационного обжалования для обращения в первую кассацию.

В областных и приравненных к ним судах длительное время складывалась такая практика, что если податель заявления о восстановлении срока кассационного обжалования в первую кассацию не приложил к указанному заявлению кассационную жалобу, то соответствующее заявление оставлялось без движения (апелляционное определение Московского областного суда № 33-8966 от 20.04.2015) или вообще возвращалось (Апелляционное определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 16.08.2017 № 33-40-52/2017).

Более того, существовала и практика, когда заявление о восстановлении срока кассационного обжалования по этому основанию оставлялось без удовлетворения (апелляционные определения Московского областного суда от 24.03.2014 по делу № 33-6532/2014, от 13.04.2015 по делу № 33-8569/2015, от 04.12.2012 по делу № 33-25056 и т. д.). В обоснование этой правовой позиции указывались различные доводы. В основном их смысл сводился к тому, что, обращаясь в суд с заявлением о восстановлении срока на подачу кассационной жалобы на судебные постановления, заявитель не представил доказательств тому, что им были выполнены процессуальные действия, предусмотренные п. 3 ст. 112 ГПК РФ, не представлена в материалы дела кассационная жалоба на судебные постановления. Таким образом, когда заявителем перед судом поставлен вопрос о восстановлении ему срока на подачу кассационной жалобы на судебные постановления при отсутствии в суде такой жалобы, процессуальное действие, о котором заявил истец, будет лишено правового основания и смысла.

И подобная практика продолжается фактически до наших дней (см., в частности, апелляционное определение Воронежского областного суда от 26.10.2017 по делу № 33-8553/2017).

И это несмотря на то, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в Определении по делу № 5-КГ15-136 от 10.11.2015 на основании анализа положений норм ч. 3 и 4 ст. 112, ч. 1 ст. 377, п. 3 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ указала, что из этих норм процессуального законодательства в их системном толковании не следует, что лицо, подающее заявление о восстановлении процессуального срока на кассационное обжалование судебных постановлений, обязано одновременно подать и кассационную жалобу, поскольку такая жалоба не может быть подана в суд кассационной инстанции до восстановления срока судом первой инстанции.

Таким образом, это единичное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не смогло кардинально изменить судебную практику, сделать ее единообразной. Однако следует отметить, что после него на уровне ряда региональных судов общей юрисдикции появились судебные постановления с аналогичной мотивацией.

В частности, таковы апелляционное определение Красноярского краевого суда от 24.05.2017 по делу № 33-6580/2017, апелляционное определение Московского областного суда от 02.03.2016 по делу № 33-5806/2016.

Впрочем, и до указанного Определения Верховного Суда Российской Федерации имела место судебная практика, которая отвергала необходимость приложения к заявлению о восстановлении срока обжалования в первую кассацию кассационной жалобы на основании ч. 3 ст. 112 ГПК РФ. Ряд судов не признавал правомерным это требование, что усматривается из ряда апелляционных определений областных и приравненных к ним судов, в частности, из апелляционного определения Суда Чукотского округа от 31.03.2014 по делу № 33-34/14, 2-101/08, Определения Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания от 15.02.2012 по делу № 33-131/12. А также кассационных определений, как это видно из постановления Президиума Московского областного суда от 29.04.2015 № 190 по делу № 44г-106/15, 4Г-1488/2015, в котором указано, что при подаче кассационной жалобы на вступившие в законную силу судебные постановления по истечении установленного срока определение суда о восстановлении срока будет являться обязательным для суда кассационной инстанции только для решения вопроса о ее принятии к производству. Соответственно, при обращении лица в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока на кассационное обжалование положение ч. 3 ст. 112 ГПК РФ, регламентирующее совершение необходимого процессуального действия (подача жалобы), к данному случаю не применимо.

Отсутствие единообразия в рассматриваемом процессуальном вопросе создает неопределенность для лиц, обращающихся за судебной защитой, что несомненно не только оказывает отрицательное влияние на защиту их прав и законных интересов, но и влечет увеличение количества их жалоб на соответствующие судебные постановления, поскольку оставляет на-

между заинтересованным заявителям, что судебные постановления по делам с их участием могут быть пересмотрены выгодным для них образом. А это, в свою очередь, приводит к ненужной перегрузке судов, рассматривающих соответствующие обращения.

В связи с этим, как вариант, представляется актуальным разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в котором однозначно будет сформулирована позиция о том, что норма ч. 3 ст. 112 ГПК РФ, регламентирующая совершение «необходимого процессуального действия (подача жалобы)», в случае подачи в суд первой инстанции заявления о восстановлении срока обжалования в первую кассацию неприменима.

Однако наиболее оптимальным вариантом разрешения рассматриваемой процессуальной проблемы является внесение изменений в ГПК РФ. В качестве варианта законодательного решения можно предложить изложение ч. 3 ст. 112 ГПК РФ в такой редакции: «Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок, *если вопрос о восстановлении пропущенного процессуального срока и рассмотрение кассационной жалобы подлежат рассмотрению в одном и том же суде*».

В этом случае снимается рассматриваемая в данной статье проблема, возникающая при рассмотрении в суде первой инстанции вопроса о восстановлении пропущенного срока кассационного обжалования при обращении в кассационный суд первого уровня.

При таком регулировании, с одной стороны, будет внесена необходимая ясность в порядок подачи заявлений о восстановлении срока обжалования в первую кассацию. С другой стороны, не уменьшится доступ граждан к суду в аспекте реализации права на восстановление соответствующего срока кассационного обжалования, поскольку оно по-прежнему должно реализовываться в наиболее доступном для них суде первой инстанции.